

Est-on sûr des objectifs réels des OSP ?

Le service public et ses obligations

L'idée de définir des obligations de service public est ancienne. Dès lors que l'on sort du fonctionnement du seul marché, par la décision des pouvoirs publics, pour organiser la production d'un service par exemple (c'est le cas qui nous intéresse ici), il convient en effet de définir de manière précise les contraintes diverses à respecter, que le service soit assumé par les pouvoirs publics ou plus généralement des prestataires publics ou privés.

La protection d'un monopole

Contreparties d'un monopole, ces règles et ces contraintes sont fondamentales. En effet, elles garantissent un service - et ses conditions d'accès - que le marché ne peut garantir.¹ Il y a ici un lien direct entre le « service public » (en ce qu'il est distinct du marché) et répond à une prescription des pouvoirs publics, et la situation de monopole qui en est la conséquence. On ne conçoit pas en effet de soumettre un prestataire à des contraintes parfois fortes sans le protéger de ce qui serait une concurrence déloyale.

Dans les transports on protège ainsi des lignes, des territoires, sous l'égide d'une Autorité Organisatrice de Transports². Le cas particulier de la Corse est défini par le Code Général des Collectivités Territoriales³, et explicité dans son article L 4424-19⁴.

¹ Les relais de poste de jadis (Perses, Chinois, Mongols etc..) répondent à cette logique.

Sous Louis XI en France, ces relais, d'abord réservés aux besoins du pouvoir royal, sont ensuite ouverts au public.

² Définition de l'autorité de régulation des transports (ART) : « AOT (Autorité organisatrice de transport) : autorité ayant compétence pour l'organisation des transports publics. Il s'agit de l'État pour liaisons d'intérêt national (notamment les trains d'équilibre du territoire), des régions pour le transport d'intérêt régional ferroviaire et routier (ainsi que le transport routier interurbain à compter du 1er janvier 2017 et le transport scolaire à compter du 1er septembre 2017) et des communes et des intercommunalités pour les transports urbains. L'AOT peut produire elle-même le service en régie directe ou bien en déléguer l'exploitation à un opérateur via une délégation de service public. »

³ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006197670/#LEGISCTA000006197670

⁴ « Des obligations de service public sont imposées par la collectivité territoriale de Corse sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale. Ces obligations ont pour objet, dans le cadre adapté à chaque mode de transport, de fournir des services passagers ou fret suffisants en termes de continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité, pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter ainsi le développement économique de l'île, l'aménagement équilibré du territoire insulaire et le développement des échanges économiques et humains entre l'île et la France continentale. »

Des obligations

Comme la loi le prévoit, c'est donc à la collectivité de définir sur les liaisons de son choix des contraintes de « *continuité, régularité, fréquence, qualité et prix et, le cas échéant, de capacité* ». C'est effectivement ce que l'on retrouve logiquement dans les obligations de service public (OSP) votées par la Collectivité Territoriale de Corse.

Or, dans le cas qui nous intéresse, celui des OSP aériennes, aucun opérateur ne s'est déclaré prêt à respecter ces obligations sans obtenir une compensation⁵. Autrement dit, il est nécessaire de passer par des Délégations de Service Public.

Comme on sait les règles européennes et nationales nécessitent alors non seulement d'explicitier le cahier des charges (essentiellement les OSP), et d'ouvrir à la concurrence le choix des délégataires⁶.

Donc, pour nous résumer, pour chaque lot des DSP, on dispose d'un ensemble de contraintes et règles, et d'un ensemble d'informations permettant à la collectivité de choisir les délégataires.

Du choix des délégataires

Le choix des délégataires n'est pas intervenu dès l'examen des propositions des compagnies, mais comme on sait a fait suite à des négociations (Quatre tours), et au report de l'attribution des quatre lots concernant Orly (trois tours complémentaires de négociation).

On ne reviendra pas ici sur la méthode « multicritère » de choix des candidats dont on ne peut pas discerner la mécanique propre (notations⁷, pondérations et combinaison des facteurs).

Notons ici que les contraintes prévues par la loi sont strictement détaillées, la capacité offerte étant retenue au rang de celles-ci, tandis que seuls les tarifs résidents sont présents dans le document voté par l'Assemblée de Corse. Les « autres tarifs » sont absents bien qu'ils figurent de manière non normative dans les OSP⁸.

Que pouvait-on dès lors négocier dès lors qu'il fallait, selon le rapport de l'exécutif corse limiter les compensations versées à une somme inférieure au « disponible » « après attribution des DSP maritimes.

Il est assez intéressant et même étonnant d'observer les variations considérables des offres des compagnies candidates. Ainsi, pour le « bord-à-bord »⁹ celles-ci ont été - pour le bénéficiaire des DSP (Air Corsica), baissées ayant pu atteindre jusqu'à 38 % (Ajaccio). Et on est surpris qu'aucune explication ni justification ne vienne motiver de telles modifications.

⁵ Rapport sur les OSP aériennes 2023/O1/090 : « aucune compagnie aérienne opérant sur le marché libre ne s'est prononcée sur le périmètre du service public actuel ni fait part de sa volonté de réaliser spontanément tout ou partie de ce service sur une ou plusieurs liaisons, en-dehors des obligations de service public ou d'un contrat de service public »

⁶ On parle alors de « concurrence amont »

⁷ On a eu recours à des notations qualitatives (nombre d'étoiles) admise par la jurisprudence française.

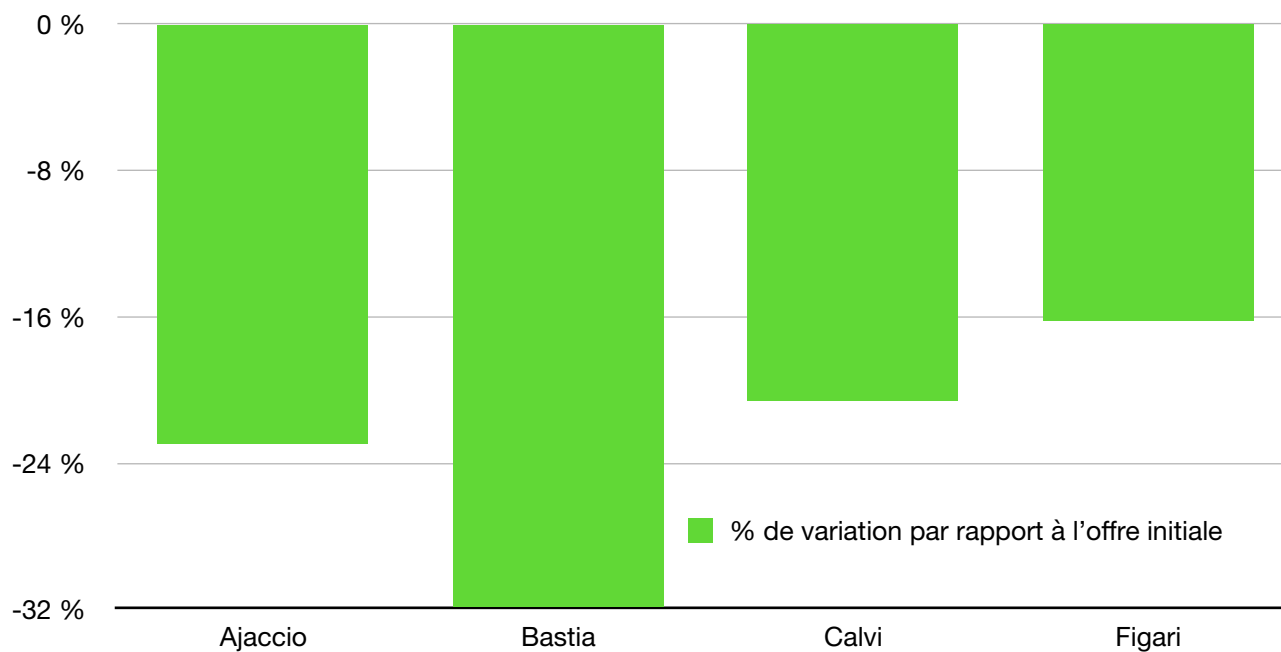
⁸ Il y est dit : « Le transporteur fournira une grille détaillée de ses tarifs (tarifs pleins, tarifs réduits, et modalités d'application).« On ne sait ce qui est transmis.

⁹ Les liaisons entre la Corse et Marseille ou Nice.

Les tarifs « normaux » seules variables majeures d'ajustement ?

Pour la desserte d'Orly on assista là aussi à des modifications très significatives pour les candidats retenus, alors que sur les deux liaisons sur lesquelles Volotea était candidate ses demandes ont été fortement majorées (+14 % sur Ajaccio et +12 % sur Bastia).

Baisse des demandes de compensation du candidat vainqueur pendant les négociations



Ce résultat doit interroger. L'ordre de grandeur non marginal des baisses relatives aux compensations demandées par le couple Air-France-Air-Corsica mériterait un éclairage. En outre, compte tenu du caractère impératif du cahier des charges et son caractère exhaustif en termes de capacité offerte et de fréquence, compte tenu également du seul encadrement des prix « résidents », il paraît clairement que le tarif « normal » constitue une variable d'ajustement majeure, permettant quasi-seule de respecter les contraintes financières par ailleurs fragiles¹⁰. Sans détail rendu public, il est difficile d'imaginer en effet qu'un autre paramètre que celui des tarifs pratiqués - sous l'empire du « Yield Management » - puisse permettre des variations aussi spectaculaires des « besoins de compensation ». En effet, on rappelle ici que la capacité offerte est définie par les OSP.

Le service public inégalitaire ?

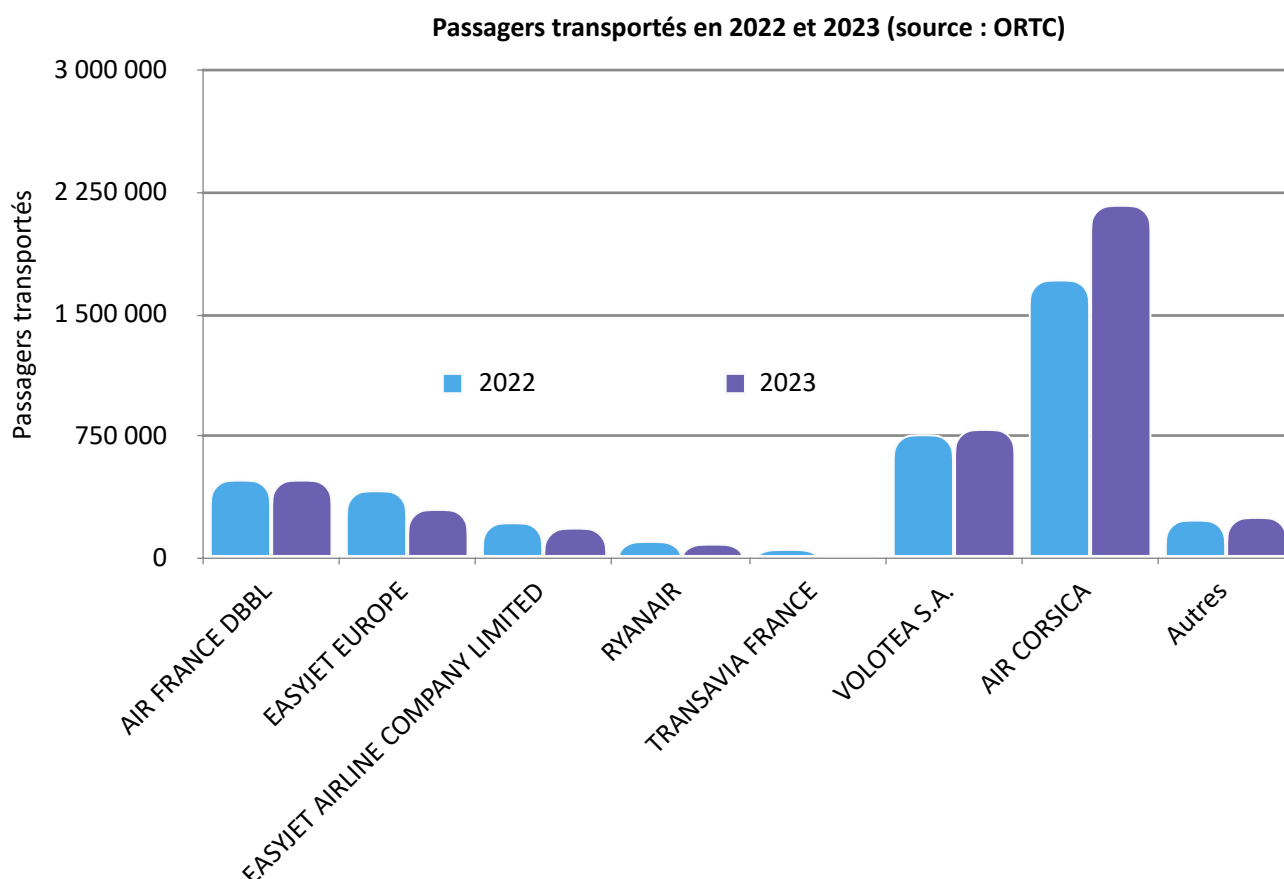
Quand la concurrence en amont et les OSP favorisent hausse des prix et discriminations

Outre le besoin de transparence, il est possible de tirer quelques leçons de l'attribution récente des DSP aériennes. En effet, un curieux processus s'est mis en place. Le « bouclage » financier des DSP se fait en assurant le respect des contraintes posées par les OSP en augmentant massivement les tarifs « ordinaires ».

¹⁰ Voir rapport RAPPORT N° 2024/O1/090 sur la revalorisation de la dotation dite de continuité territoriale

Ainsi cette hausse se trouverait être la contre-partie de « l'amélioration des OSP », et permettrait de répondre, là où elle existe, à la concurrence « amont » de Volotea. Si les DSP consolident des tarifs résidents attractifs, il semble bien in fine qu'elles produisent une hausse sensible du niveau général des prix. Il est même symptomatique que « la ligne Orly Figari soit plus onéreuse dès lors que son taux moyen de remplissage - en période estivale en particulier - est plus élevé. ¹¹ »

Cette hausse n'est cependant pas passée pas inaperçue¹², au point de constituer un frein, semble-t-il, aux réservations touristiques. C'est donc mécaniquement qu'elle s'est traduite par « un partenariat entre l'Agence de tourisme, la Fédération régionale des offices de tourisme et la compagnie Air Corsica. À la clé : un « effort tarifaire » pouvant atteindre jusqu'à 30 % du prix du billet¹³. ». Cette action, qu'on relie à la croissance de l'offre de type Airbnb, et à la baisse en 2023 de l'offre des compagnies Low-Cost - recul largement compensé par l'augmentation de l'offre Air-Corsica en 2023 sur 2022 -, découle en partie des tarifs élevés déjà affichés sur Orly.



¹¹ Voir : « Quand la combinaison du service public et du Yield management fabriquent des inégalités » sur LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/patrice-salini-2a1914135_service-public-yield-management-distorsions-ugcPost-7195737735821701121-KM0?utm_source=share&utm_medium=member_ios

¹² Voir Le Point : https://www.lepoint.fr/voyages/en-corse-la-saison-touristique-menacee-par-les-prix-des-transports-19-05-2024-2560539_44.php#11

¹³ Ce genre de système existe déjà chez Corsica Linea par exemple en maritime

Des contradictions entre objectifs ou par rapport aux objectifs ?

Le processus se complexifie donc. En effet, alors que l'exécutif corse affirmait vouloir favoriser la « *diaspora et les affinitaires*¹⁴ », la mesure prise consiste à favoriser strictement ici le seul tourisme commercial à travers des « *offres touristiques globales* » articulées autour d'un hébergement éligible, ajoutant ainsi une seconde discrimination tarifaire.

L'enquête lourde Tourisme de 2010¹⁵ faisait ressortir quand même qu'un tiers des nuitées des « *touristes français* » était réalisé en « *non-marchand* ¹⁶», et près de 20 % des nuitées des touristes étrangers. Au total donc, sur la base des données de 2010 ce sont des séjours représentant près de 30 % des nuitées qui sont discriminés.

On défavorise finalement ceux-là même qu'on disait vouloir défendre

Ainsi, ce qui pourrait être considéré comme un jeu « normal » d'accords ou de politiques commerciales, prend un tour différent dans le cadre spécifique d'OSP et de DSP sortant une partie de la desserte aérienne de la Corse du marché « libre ».

En effet, c'est bien dans un contexte contraint, monopoliste et subventionné qu'interviennent des pratiques qui conduisent d'une part à des tarifs élevés¹⁷ (Yield Management) et à des efforts tarifaires exclusifs. C'est en ce sens qu'il est légitime de s'interroger sur la réalité des objectifs poursuivis et de la cohérence des politiques menées, ainsi que sur les limites d'OSP qui sont muettes sur une partie essentielle de l'offre : le niveau des prix.

Il faut donc se rendre à l'évidence : le résultat de cette stratégie - *consciente ou non* - est bien, au delà de la continuité territoriale, de favoriser hausse des prix et discriminations entre clients défavorisant finalement une part de ceux-là même qu'on disait vouloir défendre : la diaspora et les affinitaires.

P.S.

¹⁴ Rapport 2023/O1/090 sur les OSP aériennes : « *les délégataires sont invités à proposer une tarification réduite pour certaines catégories d'usagers (à titre d'exemple : senior, étudiant ne relevant pas du tarif résident, diaspora et affinitaire, etc)* »

¹⁵ Il ne semble plus y en avoir depuis

¹⁶ Résidences secondaires, parents, amis.

¹⁷ Voir : « Quand la combinaison du service public et du Yield management fabriquent des inégalités » sur LinkedIn